



ANTRAG ZUR ERÖFFNUNG EINES FIRMENKUNDENKONTOS

Bitte Antrag vollständig ausgefüllt zurück an:

Name: _____ **Fax: (0 72 63) 6 49-** _____ **E-Mail:** _____ **@benz-baustoffe.de**

Wir freuen uns, sie als Neukunden begrüßen zu dürfen. Zur Eröffnung eines Kundenkontos zum Einkauf von Waren auf Rechnung bei Benz GmbH & Co. KG Baustoffe ergänzen Sie bitte die nachfolgenden Angaben entsprechend:

Vollständiger, offiziell
eingetragener Firmenname
inkl. Rechtsform
Handelsregister-Nr.

Umsatzsteuer-ID

Branche

Geschäftsführer/in

Rechnungsanschrift:

Straße, Hausnummer

Mobil

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse

für Rechnung (falls abweichend):

Abholberechtigte Personen

Der Rechnungsversand erfolgt per E-Mail an die oben genannte E-Mail-Adresse.

Lieferschein: ☐ E-Mail ☐ Papier

Ich versichere, dass die o.g. Angaben der Wahrheit entsprechen.

Hiermit bestätige ich, dass meine Daten von Benz GmbH & Co. KG Baustoffe im Rahmen der bestehenden Kundenbeziehung und auch zur späteren Aufnahme eines Kontaktes zu mir erhoben, verarbeitet, gespeichert und ggf. für Bonitätsauskünfte bei meinem/unserem Kreditinstitut, der Schufa oder anderen Auskunfteien oder auch Lieferanten soweit zur Auftragsabwicklung erforderlich übermittelt werden dürfen. Im Falle einer Negativauskunft kann ein Kreditgeschäft abgelehnt werden. Benz GmbH & Co. KG Baustoffe verpflichtet sich, die Daten vertraulich zu behandeln. Die vereinbarten Zahlungsbedingungen lauten sofort Netto ohne Abzug. Abweichende Zahlungsbedingungen bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden eingesehen. Sie werden als Geschäftsgrundlage anerkannt.

Ort, Datum

Unterschrift

Ich bin damit einverstanden, dass Benz GmbH & Co. KG Baustoffe mir regelmäßig Profi News per E-Mail zusendet. Ich bin darüber unterrichtet, dass ich in der Entscheidung über die Erteilung meiner Einwilligung frei bin und die Entscheidung keinerlei Einfluss auf die Kundenbeziehung im Übrigen hat. Meine Einwilligung kann ich jederzeit frei mündlich oder durch eine E-Mail an newsletter@benz-baustoffe.de widerrufen. Der Widerruf gilt für die Zukunft.

Ort, Datum

Unterschrift

Kopie Handelsregistrauszug oder Gewerbeanmeldung beigelegt ☐

Interessant ☐

Niederlassung ☐

Kopie Personalausweis GF (Vorder- und Rückseite) beigelegt ☐

Verfügungsrahmen ☐

Kundengruppe ☐

Zahlungsbedingung ☐

Betreuer-ID ☐

Preisgruppe ☐

Betreuer-AD ☐

Genehmigt/Freigabe

Auskunft

☐ coface

☐ coface Auskunft

eingeholt bei:

☐ Schufa Business

☐ Creditreform

☐ Schufa Firmen

Datum/Kürzel Buchhaltung

Datum/Kürzel Filial-/Bereichsleiter

Bonitätsindex /
Score / Rating

erteiltes Kreditlimit

BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe · info@benz-baustoffe.de · www.benz-baustoffe.de

Neckarbischofsheim
Auwiesen 4
Tel. 07263 649-0

Bensheim
Rudolf-Diesel-Str. 5
Tel. 06251 1772-0

Hemsbach
Müchelner Str. 3
Tel. 06201 4971-0

Hockenheim
Pfälzer Ring 31
Tel. 06205 28061-0

Hockenheim Dachwelten
2. Industriestr. 7
Tel. 06205 30579-0

Mannheim
Seckenh. Landstr. 204-208
Tel. 0621 718581-0

Neckarsulm
Rötelstr. 24
Tel. 07132 34111-0

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeiner Geltungsbereich

- Unsere Verkaufsbedingungen gelten im Geschäftsverkehr mit Nichtverbrauchern (§ 310) ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
- Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Dies gilt insbesondere für Garantien jeglicher Art.
- Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Käufer.
- Es wird die Geltung deutschen Rechts vereinbart, unter Ausschluss der Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge für den Internationalen Warenkauf (CISG vom 11. April 1980 in der jeweils geltenden Fassung).

§ 2 Angebot, Angebotsunterlagen

- Unsere Angebote sind freibleibend, d.h. nur eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes.
- In Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftliche Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Käufer unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Preise

- Unsere Preise verstehen sich ab Lager ausschließlich Verpackung und Transport. Der Abzug von Skonto etc. bedarf einer gesonderten Vereinbarung.
- Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Lieferung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
- Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn es nach Abschluss des Vertrages zu Kostenerhöhungen oder -senkungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen, Änderungen der Fracht-, Versand- und Versandnebenkosten oder Materialpreise kommt. Dies werden wir dem Käufer auf Verlangen nachweisen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Kaufpreises, steht dem nichtunternehmerischen Käufer ein Kündigungsrecht zu.
- Verpackungsmaterialien (z.B. Paletten) sind an den Verkäufer zu Lasten des Käufers zurückzugeben. Transport- und Umverpackungen werden nicht zurückgenommen.
- Angebotspreise setzen, wenn nichts anderes vereinbart ist, volle Ladung und Ausnutzung des vollen Ladegewichtes des jeweiligen Transportmittels voraus. Werden Teillieferungen oder wird die Auslieferung durch Triebwagen verlangt, gehen Mehrkosten zu Lasten des Käufers.
- Bei einem Auftragsvolumen von unter Euro 50,00 netto erheben wir eine Aufwandsentschädigung von Euro 5,00.

§ 4 Rücktritt

- Der Verkäufer ist berechtigt von dem Vertrag zurückzutreten, wenn
➤ der Käufer falsche Angaben über seine Kreditwürdigkeit gemacht hat.
➤ aufgrund eines vom Verkäufer nicht zu vertretenden Umstandes ein eigener Einkauf des Kaufgegenstandes nicht vertragsgemäß möglich ist.
➤ der Lieferung mit zumutbaren Aufwendungen nicht zu überwindende Leistungshindernisse entgegenstehen.
- Der Verkäufer wird den Käufer unverzüglich von der Nichtverfügbarkeit informieren und unverzüglich erhaltene Gegenleistungen an den Käufer erstatten, wenn er vom Vertrag zurücktritt.

§ 5 Zahlungsbedingungen

- Bei Barverkauf ist der Kaufpreis sofort bei Empfang der Ware ohne Abzug zahlbar. Zielkauf bedarf stets einer besonderen schriftlichen Vereinbarung. Bei Bezahlung durch Wechsel oder Scheck - was vorher vereinbart sein muss - ist der Käufer auch zur Übernahme von jeglichen Diskont- und Wechselspesen etc. verpflichtet.
- Rechnungen des Verkäufers gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von drei Kalenderwochen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird. Der Verkäufer wird den Käufer mit jeder Rechnung hierüber unterrichten.
- Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis sofort fällig. Verzug tritt ein, wenn der Käufer nicht innerhalb von zwei Kalenderwochen (gerechnet ab dem Datum der Lieferung) zahlt. Kaufleute im Sinne des HGB sind ab Fälligkeit zur Zahlung entsprechender Zinsen verpflichtet.
- Im Fall einer Mahnung entsteht eine Gebühr i. H. v. Euro 5,00, deren Zahlungspflicht lediglich bei der ersten Mahnung nicht besteht, sofern diese verzugsbegründend ist.
- Im Falle der Stundung des Kaufpreises ist dieser in Höhe der Verzugszinsen (siehe (3)) zu verzinsen.
- Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers (z. B. Zahlungsverzug, Scheck- oder Wechselprotest) ist der Verkäufer berechtigt, alle offen stehenden, auch gestundeten Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und gegen Rückgabe zahlungshalber hereingenommener Wechsel, Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. In einem solchen Falle entfallen eventuell vereinbarte Skonti und Rabatte.
- Erfolgen Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen nicht fristgemäß, so kann der Verkäufer nach Mahnung vom Vertrag zurücktreten oder weitere Lieferungen und Leistungen ablehnen und Ansprüche wegen Nichterfüllung geltend machen.
- Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch unbestritten ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur aus demselben Vertragsverhältnis hergeleitet werden, aus dem unser Anspruch geltend gemacht wird. Dabei wird auf den einzelnen Kauf und nicht auf eine eventuelle Zusammenfassung in einer Rechnung abgestellt.

§ 6 Lieferung

- Die Lieferung erfolgt an die vereinbarte Stelle. Zum Gefahrenübergang siehe § 8.
- Lieferung frei Baustelle bedeutet Anlieferung ohne Abladen unter der Voraussetzung einer mit schwerem Lastzug befahrbaren Anfuhrstraße. Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Käufers oder einer von ihm beauftragten Person die befahrbare Anfuhrstraße, so haftet dieser für auftretende Schäden. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Käufer zu erfolgen. Wartezeiten werden dem Käufer berechnet. Wird das Abladen der gelieferten Ware aufgrund getroffener Vereinbarungen vom Verkäufer oder dessen Beauftragten durchgeführt, so wird am Fahrzeug abgeladen. Beförderung in den Bau findet nicht statt.
- Bei unberechtigter Nichtabnahme der gelieferten Ware gehen Kosten und Schäden zu Lasten des Käufers. Rücksendungen gelieferter Waren werden ohne vorherige Zustimmung des Verkäufers nicht angenommen.
- Bei Zufuhr von Waren berechnen wir je Anlieferung eine Frachtpauschale. Bei Kranentladung berechnen wir - je Entladevorgang - eine Kostengebühr. Für Paletten stellen wir ebenfalls eine Gebührenrechnung. Für Mehrwegpaletten, die in einwandfreiem Zustand frei Lager zurückgegeben werden, schreiben wir den Paletteneinsatz abzüglich einer Benutzungsgebühr gut. Die jeweils gültigen Gebührensätze machen wir per Aushang in unserem Geschäftslokal bekannt. Auf Anforderung senden wir Ihnen dieses Gebührenblatt auch zu. Änderungen der Gebühren- und Kostenpauschalen behalten wir uns vor.
- Für Waren, die mit unserem Einverständnis und ungebraucht sowie unbeschädigt zurückgegeben werden, vergüten wir 85 % des Warenwertes nach Abzug aller Fracht- und sonstigen Kosten.

§ 7 Lieferzeit

- Lieferzeiten gelten vorbehaltlich richtiger sowie rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, dass wir verbindliche Lieferfristen zusagen. Der Beginn der, von uns angegebenen schriftlichen, Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
- Bezüglich einer Haftung für Verzugschäden gelten die Haftungsbeschränkungen gemäß § 10 entsprechend.
- Die Haftungsbeschränkung gemäß Abs. (2) gilt nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; gleiches gilt dann, wenn der Käufer wegen des von uns vertretenden Verzugs geltend machen kann, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. Die Schadenersatzhaftung ist begrenzt auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden, sofern wir die Vertragsverletzung nicht vorsätzlich begangen haben.
- Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Weitergehende Ansprüche und die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleiben vorbehalten. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

§ 8 Gefahrenübergang

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Lager“ vereinbart, dies gilt auch bei Anlieferung.

§ 9 Mängelgewährleistung

- Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die

Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Im Übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen Regelungen.

- Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die er, sein gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfe durch einfache Fahrlässigkeit verursacht hat. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Es wird darauf hingewiesen, dass Vorlieferanten keine Erfüllungsgelheiten des Verkäufers sind.
- Schäden, die durch Mängel an den gelieferten Waren verursacht werden, sind dem Verkäufer unverzüglich unter Angabe der verarbeiteten Ware anzuzeigen.
- Die Gewährleistungspflicht beträgt ein Jahr, es sei denn, es liegt ein Fall des § 438 I Nr. 2 BGB (Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendung für ein Bauwerk verwendet werden und dessen Mangelhaftigkeit verursachen) vor, dann verbleibt es bei der 5-jährigen Verjährung. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser offensichtliche Mängel innerhalb von 2 Wochen schriftlich beim Verkäufer gerügt hat. Der Kaufmann im Sinne des HGB muss seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen sein. Transportschäden sind dem Verkäufer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei Anlieferung per Bahn, mit Fahrzeugen des gewerblichen Güternah- und Fernverkehrs oder durch sonstige Verkehrsträger hat der Käufer die erforderlichen Formalitäten gegenüber dem Frachtführer wahrzunehmen. Handelsüblicher Bruch und Schwund können nicht beanstandet werden.
- Handelt es sich um einen gebrauchten Gegenstand, dann sind sämtliche Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen, es sei denn, es läge eine arglistige Täuschung oder eine zugesicherte Eigenschaft vor. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Stellt der Käufer einen Mangel fest, darf er den Kaufgegenstand nicht bearbeiten, verkaufen etc. bis eine Beweissicherung mit dem Verkäufer oder ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren durchgeführt wurde oder eine einvernehmliche Regelung mit dem Verkäufer getroffen wurde.

§ 10 Haftungsbeschränkung

- Unsere Haftung für Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzung oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 ff BGB etc. ist nach Maßgabe der folgenden Ziffern eingeschränkt.
- Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen etc.
- Eine verschuldungsunabhängige Haftung für die Beschaffung des Kaufgegenstandes, wenn es sich um eine Gattungsschuld handelt, wird ausgeschlossen. Eine Haftung wird nur bei Vorlage eines Verschuldens übernommen.
- Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit (aus welchem Rechtsgrund auch immer) ist ausgeschlossen. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch für einfache Fahrlässigkeit.
- Eine Haftung für Beratungsleistungen etc. insbesondere im Hinblick auf die Be- und Verarbeitungen von Baustoffen wird nur übernehmen, wenn diese schriftlich erfolgte.
- Die Schadenersatzhaftung ist begrenzt auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden, sofern wir die Pflichtverletzung nicht vorsätzlich begangen haben.
- Schadensersatzansprüche für die Haftung nach den zwingenden Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. Die Haftung des Verkäufers wird für den Fall ausgeschlossen, dass dem Käufer der Hersteller oder Vorlieferant binnen 4 Wochen nach Anzeige der den Schaden verursachenden Waren schriftlich mitgeteilt wird.
- Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder im Falle des Vorliegens einer Garantie oder der Übernahme einer Beschaffungsgarantie.

§ 11 Eigentumsvorbehaltssicherung

- Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen (Kaufpreis, Transportvergütung, Verzugszinsen, sonstiger Verzugschaden, etc.) aus der bestehenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen und zu diesem Zweck den Betrieb des Käufers zu betreten. Der Verkäufer genehmigt dies hiermit. Dies stellt keinen Rücktritt vom Vertrag dar, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen. Wir sind berechtigt, uns selbst in den Besitz der Kaufsache zu setzen, dem stimmt der Besteller ausdrücklich zu, so dass dies keine verbotene Eigenmacht darstellt.
- Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartung- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.
- Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verwerten; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich USt.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung bzw. -verarbeitung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verwertet worden ist. Der Veräußerer nimmt die Abtretung hiermit an. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den verinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder Durchführung eines außergerichtlichen Einigungsverfahrens mit den Gläubigern über die Schuldenbereinigung (§ 305 I Nr. 1 InsO) gestellt ist, kein Scheck- oder Wechselprotest oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Die Einziehungsberechtigung bezieht sich auf die gesamte Saldoforderung.
- Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
- Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum unentgeltlich für uns.
- Mit Wegfall der Einziehungsbefugnis gemäß Absatz (4) ist der Käufer auch nicht mehr befugt, die Vorbehaltsware einzubauen, untrennbar zu vermischen oder zu verarbeiten.
- Der Käufer tritt uns auch die Forderungen gegen den Dritten ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. Dies umfasst auch das Recht auf Einräumung einer Sicherheitshypothek mit Rang vor dem Rest. Wir nehmen die Abtretung an.
- Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das eigene Grundstück eingebaut, so tritt dieser schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen Veräußerung des Grundstückes oder von Grundstückssrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und im Rang vor dem Rest ab. Wir nehmen die Abtretung an.
- Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 45 % (20 % Wertabschlag, 4 % § 171 I InsO, 5 % § 171 II InsO und Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe) übersteigt. Als realisierbarer Wert sind, sofern der Verkäufer nicht einen niedrigen realisierbaren Wert der Vorbehaltsware nachweist, die Einkaufspreise des Käufers oder bei Verarbeitung der Vorbehaltsware die Herstellungskosten des Sicherungssubstrates bzw. des Miteigentumsanteils anzusetzen, jeweils abzüglich eines zulässigen Bewertungsabschlages von maximal 35 % der zu sichernden Forderung (20 % Wertabschlag, 4 % § 171 I InsO, 5 % § 171 II InsO und Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe) wegen möglicher Mindererlöse. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 12 Bundesdatenschutzgesetz

Wir speichern und verarbeiten Kundendaten nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.

§ 13 Gerichtsstand, Erfüllungsort, Recht

- Sofern der Käufer Vollkaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Neckarbischofsheim Gerichtsstand; dies gilt auch für Scheck- und Wechselklagen.
- Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Neckarbischofsheim Erfüllungsort.

BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe · info@benz-baustoffe.de · www.benz-baustoffe.de

Neckarbischofsheim	Bensheim	Hemsbach	Hockenheim	Hockenheim Dachelten	Mannheim	Neckarsulm
Auwiesen 4 Tel. 07263 649-0	Rudolf-Diesel-Str. 5 Tel. 06251 1772-0	Müchelner Str. 3 Tel. 06201 4971-0	Pfälzer Ring 31 Tel. 06205 28061-0	2. Industriestr. 7 Tel. 06205 30579-0	Seckenh. Landstr. 204-208 Tel. 0621 718581-0	Rötelstr. 24 Tel. 07132 34111-0



Datenschutzerklärung der Benz GmbH & Co. KG Baustoffe

Wir speichern und verarbeiten von Ihnen persönliche Daten, weil dies zur Durchführung der Vertragsvorbereitung und im Auftragsfall zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist. Die Rechtsgrundlage für diese Maßnahmen bildet Art. 6 Abs. 1 lit. b) der Datenschutzgrundverordnung („DS-GVO“).

Zu diesem Zweck speichern wir folgende Daten von Ihnen:

Name, Anschrift, Telefon- und – soweit angegeben – Telefaxnummer, Email-Adresse, auch von einem uns benannten Ansprechpartner, die von Ihnen bestellten Artikel und Dienstleistungen nebst vereinbarter Preise, von der Anschrift abweichende Rechnungsanschrift oder Leistungsort, Einzelheiten über die Situation an den Orten, an denen wir unsere Leistungen erbringen, soweit zur Auftragsvorbereitung und – Durchführung erforderlich, und nach Bezahlung unserer Rechnung Ihre Bankverbindung mit Ihnen im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit erzielte Umsätze, Informationen über Ihre persönliche finanzielle Situation wie Bonitätsdaten, Scoring-/Ratingdaten und Informationen über die Herkunft von Vermögenswerten, Dokumentationsdaten aus Gesprächsdokumentationen und Besuchsberichten sowie Akten- und Telefonnotizen.

Die Speicherung erfolgt für die Dauer der Abwicklung des Auftrags und die anschließenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten für Geschäftsunterlagen.

Sofern wir uns zur Erfüllung des uns erteilten Auftrages des Einsatzes von Speditionen bedienen, geben wir diesen von den vorstehend aufgeführten Daten diejenigen zweckgebunden weiter, die zur Erfüllung des Auftrages erforderlich sind. Dabei handelt es sich im allgemeinen um die Lieferanschrift und etwaige Informationen zur Anfahrtbarkeit.

Zum anderen werden die Daten von uns an Korrespondenzbanken, Kreditversicherer und Wirtschaftsauskunfteien weitergegeben, weil dies im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlich ist.

Wenn Sie uns anrufen, nehmen wir Ihre Anrufrdaten, also Nach- und soweit von Ihnen angegeben Vorname, soweit erkennbar Telefonnummer, von der Sie anrufen, Uhrzeit und von Ihnen angegebene Rückrufnummer sowie gegebenenfalls eine Bestell- oder Rechnungsnummer oder ein anderes Identifizierungsmerkmal auf und speichern dies im Rahmen der Bearbeitung Ihres Anrufs.

Sofern Sie jemand anderen als den Angerufenen sprechen möchten, gibt der Angerufene gegebenenfalls diese Informationen intern an den Adressat Ihres Anrufs weiter.

Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung bietet Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO.

Sie können Auskunft über die von uns gespeicherten Daten und deren Übertragung an Sie durch Erklärung in Textform ebenso verlangen wie die Löschung von Daten, für die wir nicht aufbewahrungspflichtig sind. Dürfen Daten nicht gelöscht werden, können Sie deren Sperrung verlangen. Sie können der Datenverarbeitung durch uns widersprechen. Sie haben außerdem das Recht, alle auf Ihre Person bezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, zu überprüfen und zu berichtigen, wenn sie Ihrer Meinung nach veraltet oder unrichtig sind.

Hierzu wenden Sie sich bitte an:

Benz GmbH & Co. KG Baustoffe
Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel: 07263-649 0
Email: info@benz-baustoffe.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten:

Jens Gröner, Hardtstraße 108, 69124 Heidelberg
Tel: 06221 360940
Email: datenschutz@benz-baustoffe.de

Art 13 Absatz (2) lit. d) DS-GVO gewährt Ihnen ein Beschwerderecht zum Landesdatenschutzbeauftragten, wenn Sie der Ansicht sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten in unrechtmäßiger Weise verarbeiten. Den Landesdatenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Dr. Stefan Brink
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
oder:
Königstraße 10a
70173 Stuttgart

Telefon: 07 11/61 55 41-0/Telefax: 07 11/61 55 41-15/E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Stand: 15. Juni 2019

BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe · info@benz-baustoffe.de · www.benz-baustoffe.de

Neckarbischofsheim
Auwiesen 4
Tel. 07263 649-0

Bensheim
Rudolf-Diesel-Str. 5
Tel. 06251 1772-0

Hemsbach
Mücheln Str. 3
Tel. 06201 4971-0

Hockenheim
Pfälzer Ring 31
Tel. 06205 28061-0

Hockenheim Dachwelten
2. Industriestr. 7
Tel. 06205 30579-0

Mannheim
Seckenh. Landstr. 204-208
Tel. 0621 718581-0

Neckarsulm
Rötelstr. 24
Tel. 07132 34111-0